

1510909-97.2019.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3129164/2019 - DEL.POL.PLANTÃO

SUMARE, 8887176 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIJARME JOSE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

DIJARME JOSÉ DA SILVA, qualificado nos autos, está ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1510909-97.2019.8.26.0604 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510909-97.2019.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3129164/2019 - DEL.POL.PLANTÃO

SUMARE, 8887176 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIJARME JOSE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

DIJARME JOSÉ DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 40/41).

Defesa preliminar (páginas 49/51). Notificação (página 61). Recebimento da denúncia

(página 66). Citação pessoal (página 77). Revelia, prova oral, interrogatório e debates (páginas 132/133).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 68/73).

Quanto à autoria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar Makey de Freitas Longo narrou que, informadas as características físicas e de vestimenta do traficante, além do seu apelido ("Ceará"), identificou o réu que trazia consigo, em seu bolso, porções de cocaína e maconha, sendo que, ali no calor dos acontecimentos, o acusado admitiu que estava vendendo os entorpecentes, naquele local, tendo adquirido as drogas para a revenda (páginas 132/133).

Sendo assim, certa a condenação. A prova testemunhal a sustenta, sem ressaibos. Configurada, pois, conduta que se amolda ao tipo penal em foco. Possível concluir que o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, 02 (duas) porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, e 08 (oito) microtubos contendo cocaína, não sendo, portanto, caso de desclassificação típica, como requerido pela Defesa.

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, tendo em vista os maus antecedentes (página 96 – condenação definitiva por roubo) e a variedade das drogas (cocaína e maconha), inclusive uma delas de efeito extremamente alucinógeno e viciante (cocaína), exaspero a pena-base em 1/3 (um terço). Em segunda fase, inexistentes circunstâncias legais a serem consideradas. Em terceira e última fase, os maus antecedentes afastam a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

À luz da disciplina do artigo 33, § 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado. Ressalte-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas). Note-se, ainda, que a terapêutica penal anteriormente ministrada ao denunciado não surtiu efeito desejado e ele voltou a delinquir.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra DIJARME JOSÉ DA SILVA, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, regime fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, para início do cumprimento da pena.

Também depois do trânsito em julgado, decreto o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida, porquanto decorrente da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA